



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA
3ª VARA CRIMINAL

CONCLUSÃO

Em 12/01/2017, faço estes autos conclusos a(o) Exmo(a). Dr(a). Cecilia Pinheiro da Fonseca, Juiz(a) de Direito. Eu, _____, Escrevente, digitei e subscrevi.

SENTENÇA

Vistos.

WESLEY WILLIAM DA COSTA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06 porque aproximadamente às 13h00 do dia 13 de outubro de 2016, à Rua Diamante Preto, altura do nº 574, na Comunidade Tele Atlas, Carrão, nesta Capital, trazia consigo, para fins de tráfico, drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, qual seja, um saco plástico contendo 34 invólucros de plástico rígido, tipo “eppendorf”, contendo ao todo 19,4 g de cocaína, além de R\$ 282,00, em dinheiro trocado.

Deferido o processamento da denúncia em 25 de novembro de 2016, foi o réu citado e apresentou defesa prévia.

Recebida definitivamente a denúncia, nesta data foram ouvidas duas testemunhas e o acusado foi interrogado.

Em debates, a Promotoria de Justiça postulou pela procedência da inicial acusatória. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição e deduziu pedidos subsidiários.

É o relatório.

DECIDO.

O acusado está sendo processado pela prática do crime de tráfico de entorpecente, previsto no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA
3ª VARA CRIMINAL

A ação é procedente.

Interrogado em Juízo, o acusado confirmou a prática.

E a admissão do réu encontra respaldo no contexto probatório.

A materialidade do delito acha-se consubstanciada no boletim de ocorrência, no auto de apreensão e exibição, bem como nos laudos de constatação e de exame químico-toxicológico, sendo certa a autoria.

Os policiais civis Dirceu e Ricardo, além de reconhecerem o réu, disseram que estavam no local conhecido como ponto de tráfico, quando notaram que o réu portava um saco plástico. O policial Dirceu, fazendo-se passar por usuário, pediu ao acusado cocaína, no que foi atendido, retirando o acusado da sacola a droga, quando ocorreu a abordagem e a detenção. Com o réu foram encontradas, dentro da sacola, aproximadamente 30 porções de cocaína, além da quantia em dinheiro aproximada de R\$ 30,00. O acusado admitiu a prática no local.

Impõe-se ressaltar, nesta oportunidade, que os policiais não estão impedidos de depor e o valor de seus depoimentos não pode ser sumariamente desprezado. Ademais, no caso presente, não há prova de que tais policiais tivessem interesse em prejudicar o réu.

Neste sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal que: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais- especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório- reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA
3ª VARA CRIMINAL

probatórios idôneos” (HC 73.518/SP- Rel. Min. CELSO DE MELLO- DJ 18.10.1996- p. 39.846).

Neste diapasão, tem-se que a confissão do acusado encontrou respaldo no contexto probatório.

Sendo assim, descabe afastar a validade do depoimento do policial com espeque tão somente na respectiva condição funcional, já que foi ele submetido ao contraditório como qualquer outra testemunha. Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-lhe crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhe esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dá conta das suas atividades.

O policial não teria interesse algum teria em prejudicar o réu, imputando-lhe falsamente o cometimento de crime tão grave. Em nada aproveitaria ao Policial a prisão supostamente ilegal.

Além disso, existem os laudos de constatação e de exame toxicológico confirmando, não somente a quantidade e a qualidade da substância entorpecente apreendida, mas também sua forma de acondicionamento, típicas da atividade de tráfico.

O réu detinha em seu poder cocaína, enfatizando as particularidades da abordagem, além e dinheiro trocado.

Desta forma, a coligação das provas contidas nos autos – da formação do inquérito policial ao momento de prolação da sentença - encontra-se apta a demonstrar a prática de **comercialização de entorpecentes**. Afasta-se, pois, qualquer possibilidade concernente à absolvição ou mesmo à desclassificação.

O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a prática do delito de tráfico.

Passo, portanto, à dosagem da pena.

Inicialmente, sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA
3ª VARA CRIMINAL

59, do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, **cinco anos de reclusão e quinhentos dias multa, calculados no piso legal.**

Na segunda fase da dosimetria, ausentes agravantes, embora reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa à época dos fatos, elas não produzirão efeitos, pois tais circunstâncias não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal (Súmula nº 231, do STJ).

Na derradeira etapa do sistema trifásico, deve ser levada em consideração a causa especial de diminuição de pena prevista pelo **§4º do art. 33 da Lei de Tóxicos**, causa esta que, uma vez verificados seus requisitos, deve ser aplicada, ainda que de ofício. A este respeito, deve ser acolhido o seguinte preceito doutrinário: *“Dispõe o parágrafo, em sua parte final, sobre condições negativas de que o agente não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Toda prova negativa é difícil, de modo que militará em favor do réu a presunção de que é primário e de bons antecedentes e de que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. O ônus da prova, no caso, é do Ministério Público no sentido de demonstrar a reincidência, os maus antecedentes e a participação em atividades criminosas ou organização criminosa. Não importa que a prova seja difícil para o Ministério Público. Mais difícil seria para o réu que, por sua vez, tem o direito de não ser condenado a não ser que haja prova, ou receber, sem prova, uma pena maior quando a lei permite uma pena mais branda”* (GRECCO FILHO, Vicente e RASSI, João Daniel. *Lei de Drogas Anotada*. São Paulo: Saraiva, 2ª Ed., 2008, p. 106-107).

Com fulcro em tal lição doutrinária e na análise das provas produzidas em juízo, de rigor se considerar a causa de diminuição da pena, eis que não restaram comprovados quaisquer dos óbices aduzidos no texto de lei sob comento: não primariedade, ausência de bons antecedentes, dedicação a atividades criminosas e participação em associações criminosas. Resta agora, porém, discorrer acerca do percentual de redução. Neste passo, tenho por mais acertada a lição doutrinária contida na obra acima referida que preconiza a aplicação da regra do art. 42 da Lei 11.343/06, o qual determina que na fixação das penas, serão considerados, com preponderância, os critérios do artigo 59 do Código Penal, juntamente com a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA
3ª VARA CRIMINAL

Neste sentido, aliás, encontramos o mais recente abalizado entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/06). PENA FIXADA EM 5 ANOS DE RECLUSÃO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º. DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 NA PROPORÇÃO DE 1/3. PENA CONCRETIZADA: 3 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. EXAME FAVORÁVEL DE TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AGENTE PRIMÁRIO E POSSUIDOR DE BONS ANTECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PARECER MINISTERIAL PELO DEFERIMENTO DO WRIT. 1. Se o legislador da Lei 11.343/06 não forneceu especificamente os requisitos para fixação do quantum da diminuição prevista no seu artigo 33, § 4º, impõe-se como critério a observância da análise das circunstâncias judiciais, não só as constantes do artigo 59 do CPB, como as demais mencionadas na Lei Antidrogas, e amplamente utilizadas como referencial quando se trata de fixação das penas previstas. 2. (...) 3. (...) 4. (...)” (HC 120.832/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 5ª Turma, julg. 04/06/2009, DJE 03/08/2009).

Diante de tais ponderações e das constatações das provas produzidas, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), atendendo-se aos critérios de proporcionalidade que decorrem da própria norma que estipula um parâmetro dentro do qual a redução deve ser realizada. Como consequência, a pena resta definida em **um ano e oito meses de reclusão e pagamento de cento e sessenta e seis dias-multa**.

No que tange ao regime prisional impositivo à espécie, mister fixar-se a modalidade inicial **semiaberta**, por ser socialmente recomendável, diante das circunstâncias fáticas do caso, principalmente por envolver apreensão de cocaína, droga esta sabidamente de imensa potencialidade lesiva.

Incabível, por fim, a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos, pelas mesmas razões supra expostas.

Diante do exposto, **JULGO PROCEDENTE** a denúncia,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA
3ª VARA CRIMINAL

para **CONDENAR** o acusado **WESLEY WILLIAM DA COSTA**, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, às penas de **01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias multa, no valor unitário mínimo, atualizado.**

Preso durante todo o curso do processo, assim permanecerá o acusado em caso de recurso, com mais razão agora, que condenado.

Recomende-se e expeça-se guia de recolhimento.

Por fim, determino de incineração da droga apreendida, nos termos do artigo 32, § 1º, e artigo 58, § 1º, ambos da Lei nº 11.343/06, bem como o perdimento da quantia em dinheiro, fruto de atividade ilícita. Oficie-se.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados, arquivando-se, oportunamente.

P.R.I.C.

São Paulo, **12 de janeiro de 2017.**

Juiz de Direito: Dr. **Cecilia Pinheiro da Fonseca**

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**